An das Handelsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8021 Zürich

Zürich, 15. Juni 2026

Klageantwort und Widerklage

in Sachen Caffè Distribuzione Sud SA, Klägerin und Widerbeklagte, vertreten durch RA Dr. iur. Ladina Bischof,

gegen

Montina Kaffeemaschinen AG, Förrlibuckstrasse 183, 8005 Zürich, Beklagte und Widerklägerin,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Konrad Steiner, Steiner & Partner Rechtsanwälte, Rämistrasse 5, 8001 Zürich,

betreffend Forderung aus Alleinvertriebsvertrag - Verfahren Nr. HG260074-O

Rechtsbegehren

1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen.

2. Widerklageweise sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, der Beklagten und Widerklägerin CHF 163'014.80 nebst Zins zu 5% seit 5. November 2025 zu bezahlen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin und Widerbeklagten.

Formelles

Rz. 1 Die Ausführungen der Klage zur Zuständigkeit und zum Verfahren werden nicht bestritten. Der Streitwert der Widerklage beträgt CHF 163'014.80 und erhöht den für die Kostenfolgen massgebenden Gesamtstreitwert auf CHF 901'014.80 (Art. 94 Abs. 1 ZPO).

Rz. 1a Die Beklagte beantragt keine Durchführung einer Instruktionsverhandlung vor Erstattung der Duplik, behält sich jedoch vor, einen entsprechenden Antrag zu stellen, falls sich im weiteren Verfahren Vergleichsmöglichkeiten ergeben sollten.

I. Zum Sachverhalt

0. Vorbemerkung

Rz. 0b Die Beklagte bestreitet jede nicht ausdrücklich anerkannte Tatsachenbehauptung der Klägerin, auch wenn sie im Folgenden nicht zu jeder einzelnen Randziffer der Klage gesondert Stellung nimmt. Die Beklagte hat die vorliegende Klage mit aller Sorgfalt geprüfter, qualifizierter Rechtsvertretung beantwortet, nachdem interne Abklärungen bei ihren eigenen Mitarbeitenden, namentlich bei Thomas Burkhard, Nadja Frei und Elia Huber, durchgeführt worden waren.

1. Zu den Parteien und zum Vertrag

Rz. 2 Rz. 6 und 7 der Klage werden anerkannt. Ergänzend wird festgehalten, dass die Beklagte ihre Kaffeemaschinen in der ganzen Schweiz über insgesamt sechs regionale Alleinvertreter vertreibt, rund 45 Mitarbeitende beschäftigt und im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund CHF 18 Mio. erzielte. Die Beklagte ist auf die Loyalität ihrer Vertriebspartner angewiesen, da sie selbst kaum direkte Kundenbeziehungen in den Vertragsgebieten unterhält.

Rz. 3 Rz. 9 der Klage wird anerkannt. Rz. 10 und 11 werden im Grundsatz anerkannt; ergänzt wird, dass das in Art. 5 KB 1 vereinbarte Konkurrenzverbot nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien gerade den Kern der Gegenleistung der Klägerin für die Einräumung der Exklusivität bildete, da die Beklagte andernfalls keine Veranlassung gehabt hätte, der Klägerin ein ganzes

Gebiet exklusiv zu überlassen.

Rz. 3a Die Beklagte weist darauf hin, dass sie seit der Einführung des Alleinvertriebssystems im Jahr 2015 mit allen sechs regionalen Alleinvertretern inhaltlich identische Konkurrenzverbote vereinbart hat und diese Klausel in keinem anderen Vertragsgebiet je zur Diskussion stand. Die Beklagte legt grossen Wert auf die einheitliche Durchsetzung dieser Klausel, da Abweichungen in einem Gebiet unweigerlich Forderungen anderer Alleinvertreter nach sich ziehen würden.

Rz. 3b Zutreffend ist, dass die Parteien sich 2020 an der Igeho Basel kennenlernten und der vorherige Vertreter für das Gebiet Tessin/Graubünden sein Geschäft aufgegeben hatte. Die Beklagte bestreitet jedoch, dass der von diesem Vorgänger aufgebaute Kundenstamm bei Vertragsende 2021 so gering gewesen sei, wie die Klage es darstellt; die Beklagte geht davon aus, dass bereits damals weit mehr als 40 Betriebe im Gebiet mit ihren Maschinen ausgestattet waren.

2. Zum Geschäftsverlauf 2021 bis 2024

Rz. 4 Rz. 12 und 13 der Klage werden anerkannt. Die Beklagte hält jedoch fest, dass der von der Klägerin behauptete Kundenzuwachs nicht belegt ist und dass ein erheblicher Teil der Kundenbeziehungen im Vertragsgebiet bereits beim Vertragsschluss 2021 bestand, da die Beklagte vor 2021 über einen anderen Vertreter im selben Gebiet tätig war.

Rz. 5 Rz. 14 der Klage wird anerkannt, soweit die Zielverfehlung 2024 betroffen ist. Bestritten wird, dass die Zollerhöhung und die Investitionszurückhaltung in der Gastronomie die alleinigen Ursachen gewesen seien; die Klägerin hat ihre Vertriebsanstrengungen für Montina-Maschinen im Verlauf des Jahres 2024 nach Einschätzung der Beklagten merklich reduziert, nachdem sie bereits damals Kontakte zur Herstellerin Imola Macchine da Caffè S.r.l. aufgenommen hatte.

Rz. 6 Rz. 15 der Klage wird anerkannt, soweit Datum, Teilnehmende und Protokollierung betroffen sind.

Rz. 7 Rz. 16 der Klage wird bestritten, soweit eine Äusserung von Thomas Burkhard als Zustimmung zu einem Vertrieb von Konkurrenzprodukten ausgelegt wird. Das von Nadja Frei erstellte und von beiden Seiten nicht beanstandete Protokoll (KB 2) hält eine solche Äusserung nicht fest; es beschränkt sich auf den Umsatzrückstand und auf die gemeinsam vereinbarte Verkaufsförderungsaktion. Eine allfällige läufige Bemerkung an einem informellen Gespräch wäre im Übrigen nicht geeignet, das schriftlich vereinbarte Konkurrenzverbot gemäss Art. 5 KB 1 ausser Kraft zu setzen, da der Vertrag nach seinem Art. 19 Änderungen der Schriftform vorbehält. Eine private, nicht gegengezeichnete Notiz eines Mitarbeiters der Klägerin (KB 3) und ein informeller WhatsApp-Austausch (KB 7) können eine solche Formvorschrift nicht ersetzen.

Rz. 8 Rz. 17 der Klage wird anerkannt.

3. Zum Konkurrenzvertrieb und zu seiner Entdeckung

Rz. 9 Rz. 18 der Klage wird zur Kenntnis genommen. Rz. 19 wird bestritten: Die von der Beklagten eingereichte Fotodokumentation vom Messestand der Klägerin an der Igeho Basel 2025 (BB 1) zeigt, dass dort bereits vom 22. bis 26. März 2025 Maschinen der Marke Imola samt Preisliste und Bestellformular für das Gebiet Tessin/Graubünden ausgestellt waren; dies ist ein eigentlicher Vertrieb und keine blosse Information, und widerspricht der klägerischen Darstellung, wonach erst im Herbst 2025 auf Kundenwunsch eine Einzelfallösung getroffen worden sei. Die Beklagte bestreitet, dass es sich bei der Bar Ferraro um einen Einzelfall gehandelt habe; sie geht davon aus, dass weitere, ihr noch nicht bekannte Kunden im Vertragsgebiet ebenfalls mit Imola-Maschinen bedient werden.

Rz. 10 Rz. 20 der Klage wird anerkannt und durch die interne E-Mail von Elia Huber an Thomas Burkhard vom 10. Oktober 2025 (BB 3) belegt.

Rz. 11 Rz. 21 der Klage wird anerkannt, soweit der E-Mail-Verkehr betroffen ist. Bestritten wird die von der Klägerin behauptete Tragweite der WhatsApp-Nachricht; eine beiläufige, auf das Tagesgeschäft bezogene Bemerkung von Thomas Burkhard kann nicht als Verzicht auf die Durchsetzung eines schriftlich vereinbarten Konkurrenzverbots verstanden werden, zumal Herr Burkhard zum fraglichen Zeitpunkt den Umfang der Zusatzmassnahme nicht kannte und eine Einzelmaschine für einen Reparaturfall mit einem dauerhaften Markenwechsel bei einem Kunden nicht gleichzusetzen ist.

4. Zur Kündigung und zu ihren Folgen

Rz. 12 Rz. 22 der Klage wird anerkannt, soweit das Datum der Kündigung betroffen ist. Bestritten wird, dass zwischen der Kenntnisnahme vom 10. Oktober 2025 und der Kündigung vom 15. Dezember 2025 ungebührlich lange zugewartet worden sei; die Beklagte musste den Sachverhalt zunächst in vollem Umfang abklären und rechtlich prüfen lassen, bevor sie einen derart folgenreichen Schritt wie die Beendigung einer mehrjährigen Geschäftsbeziehung vollzog.

Rz. 13 Rz. 23 der Klage wird anerkannt, soweit der Inhalt des Antwortschreibens und der erfolglose Einigungsversuch betroffen sind; bestritten wird deren rechtliche Würdigung.

Rz. 14 Rz. 24 und 25 der Klage werden bestritten. Die in der Klage selbst als KB 5 angerufene Verkaufsstatistik 2021-2025 wurde der Klage nicht beigelegt und kann daher nicht gewürdigt werden; die Beklagte legt ihre eigene, von derjenigen der Klägerin abweichende Umsatzübersicht als BB 2 vor, welche zeigt, dass der Umsatzrückgang bereits 2024, also vor jeder Kenntnis der Beklagten vom Konkurrenzvertrieb, eingesetzt hat und sich 2025 fortgesetzt hat.

Rz. 15 Rz. 26 der Klage wird teilweise anerkannt. Die grundsätzliche Rücknahmepflicht gemäss Art. 14 KB 1 wird nicht bestritten. Bestritten wird jedoch die Höhe von CHF 98'000.00: Die von der Klägerin selbst eingereichte Lagerliste vom 18. Dezember 2025 (KB 8) weist bei richtiger Addition der aufgeführten Posten einen Totalbetrag von CHF 101'350.00 aus, abzüglich der vertraglichen Bearbeitungspauschale von 10% somit CHF 91'215.00.

Rz. 16 Rz. 27 der Klage wird anerkannt. Die Beklagte weist jedoch darauf hin, dass die Klägerin die Rechnungen Nr. 2025-0847 vom 12. September 2025 über CHF 85'453.05 (BB 5) und Nr. 2025-0901 vom 6. Oktober 2025 über CHF 77'561.75 (BB 6) für unbestrittenermassen gelieferte Maschinen bis heute nicht bezahlt hat, obwohl sie dazu mit Mahnung vom 10. Januar 2026 (BB 7) nochmals aufgefordert wurde.

Rz. 16a Die beiden Rechnungen betreffen Lieferungen vom September und Oktober 2025, somit aus einer Zeit, in welcher der Alleinvertriebsvertrag unbestrittenermassen noch in Kraft stand und die Klägerin die bestellten Maschinen vorbehaltlos entgegennahm. Ein Zusammenhang mit der erst im Dezember 2025 erklärten Kündigung besteht nicht.

II. Zur Beweislage

Rz. 16b Die Fotodokumentation (BB 1) wurde von Elia Huber unmittelbar am Messestand der Klägerin während der Igeho Basel 2025 erstellt und zeigt das Datum sowie den Standort zweifelsfrei. Sie ist damit ein objektives, zeitnahes Beweismittel, während die von der Klägerin angerufene handschriftliche Notiz (KB 3) erst nachträglich und ohne Gegenzeichnung durch die Beklagte erstellt wurde.

Rz. 16c Die Beklagte weist darauf hin, dass weder Flurin Caduff noch Michele Conti das Protokoll des Jahresgesprächs (KB 2) je als unvollständig beanstandet haben, bevor der vorliegende Streit entstand. Dass die angeblich zentrale Aussage von Thomas Burkhard erst mehr als ein Jahr später, im Rahmen der Verteidigung gegen die Kündigung, vorgebracht wird, spricht gegen deren vertragliche Bedeutung.

Rz. 16d Der Bericht der Treuhand Albisrieden AG (KB 11) wurde einseitig von der Klägerin beauftragt, ohne dass die Beklagte an der Erstellung oder an der Wahl der Berechnungsgrundlagen beteiligt war. Seine Schlüssigkeit ist daher mit der gebotenen Zurückhaltung zu beurteilen.

Rz. 16e Auch der WhatsApp-Verlauf (KB 7) ist nur eingeschränkt aussagekräftig: Er zeigt lediglich den Austausch zweier kurzer Nachrichten am Abend des Jahresgesprächs sowie einen späteren, erst im November 2025 geführten Austausch, in dem Thomas Burkhard die Aussage ausdrücklich relativiert hat. Die von der Klägerin vorgenommene Interpretation dieser kurzen Nachrichten als weitreichende Freigabe eines Markenwechsels ist durch den Wortlaut nicht gedeckt.

Rz. 16f Die Beklagte weist schliesslich darauf hin, dass die Klägerin trotz der behaupteten mündlichen Freigabe nie den Versuch unternommen hat, eine schriftliche Bestätigung der angeblichen Vertragsänderung zu verlangen, obwohl ihr die Formvorschrift von Art. 19 KB 1 seit Vertragsschluss bekannt war. Dieses Verhalten ist nur schwer mit der heutigen Darstellung vereinbar, wonach die Klägerin die Äusserung von Thomas Burkhard tatsächlich als verbindliche Zustimmung verstanden habe.

III. Zur Bedeutung der Allgemeinen Verkaufs- und Vertriebsbedingungen

Rz. 16g Die Allgemeinen Verkaufs- und Vertriebsbedingungen der Beklagten (BB 4) präzisieren in Ziff. 8.2 den Begriff der Kaffeemaschine für den professionellen Gebrauch im Sinne von Art. 5 KB 1 und erstrecken das Konkurrenzverbot ausdrücklich auf Siebträgermaschinen, Kaffeevollautomaten sowie Filterkaffeemaschinen für Gastronomie- und Hotelleriebetriebe. Diese Bedingungen wurden der Klägerin bei Vertragsschluss 2021 ausgehändigt und bilden integrierenden Bestandteil des Alleinvertriebsvertrags.

Rz. 16h Die von der Klägerin bei der Bar Ferraro eingesetzte Imola-Maschine fällt unzweifelhaft unter diese Definition, da es sich um eine Siebträgermaschine für den professionellen Gebrauch in einem Gastronomiebetrieb handelt. Die Klägerin kann sich daher nicht darauf berufen, der Anwendungsbereich des Konkurrenzverbots sei unklar oder zu eng gefasst gewesen.

Rz. 16i Die Beklagte weist ergänzend darauf hin, dass die Imola Macchine da Caffè S.r.l. ein direkter Wettbewerber der Beklagten im Marktsegment der professionellen Siebträgermaschinen ist und an denselben Fachmessen, namentlich der Igeho Basel, als Ausstellerin auftritt. Der Vertrieb von Maschinen dieser Herstellerin durch einen Alleinvertreter der Beklagten stellt damit nicht nur formal, sondern auch wirtschaftlich eine unmittelbare Konkurrenzierung dar, welche die Grundlage der Exklusivitätsvereinbarung gemäss Art. 1 KB 1 infrage stellt.

Rz. 16j Der wirkliche Wille der Parteien bei Vertragsschluss 2021 ist nach Auffassung der Beklagten gerade durch das schriftliche Vertragswerk selbst, nicht durch nachträgliches Verhalten einzelner Mitarbeitender, zu ermitteln. Die Klägerin, die den Vertrag selbst mitverhandelt hat, kannte die Bedeutung des Konkurrenzverbots für die Beklagte genau, da dieses ihr im Gegenzug eine exklusive Gebietszuteilung verschaffte, auf die ohne das Konkurrenzverbot kein Anspruch bestanden hätte.

IV. Rechtliches

1. Zum wichtigen Grund

Rz. 17 Die Klägerin hat durch den Vertrieb von Maschinen der Marke Imola im Vertragsgebiet spätestens seit März 2025 gegen das in Art. 5 KB 1 vereinbarte Konkurrenzverbot verstossen. Ein solcher Verstoss gegen eine zentrale, schriftlich vereinbarte Vertragspflicht, welche nach Art. 19 KB 1 nur schriftlich geändert werden kann, stellt einen wichtigen Grund im Sinne von Art. 418r Abs. 2 i.V.m. Art. 337 OR dar, der die Beklagte zur fristlosen Auflösung des Vertrags berechtigte, ohne dass es hierzu einer spezifischen vorherigen Verwarnung bedurft hätte; die Verwarnung vom 5. September 2024 (KB 4) betraf ohnehin einen eigenständigen Kündigungsgrund (Art. 11 KB 1) und war für die Beurteilung des Konkurrenzverstosses nicht erforderlich. Auch nach BGE 127 III 153 E. 1 bestehen keine starren Regeln über Anzahl und Inhalt von Verwarnungen; entscheidend sind die gesamten Umstände, und ein schriftlich vereinbartes, zentrales Konkurrenzverbot gehört nicht zu den Pflichten, deren Verletzung erst nach Verwarnung zur fristlosen Auflösung berechtigt.

2. Zur Verwirkungsfrage

Rz. 18 Von einer Verwirkung des Kündigungsrechts kann keine Rede sein. Die Beklagte erlangte erst am 10. Oktober 2025 durch den Bericht von Elia Huber vollständige Kenntnis vom Ausmass des Konkurrenzvertriebs und musste den Sachverhalt in der Folge intern abklären und rechtlich prüfen lassen, bevor sie am 15. Dezember 2025 kündigte; diese Frist ist angesichts der Tragweite der Angelegenheit und der Notwendigkeit sorgfältiger Prüfung nicht als ungebührlich lang zu werten. Die zu BGE 130 III 28 E. 4.4 entwickelten Grundsätze betreffen typischerweise einfach gelagerte Sachverhalte und sind auf die vorliegende, mehrschichtige Vertragsverletzung nicht unbesehen zu übertragen.

3. Zur Kundenentschädigung und zum Schadenersatz

Rz. 19 Da die Vertragsauflösung aus einem von der Klägerin zu vertretenden Grund erfolgt ist, besteht kein Anspruch auf Kundenentschädigung (Art. 418u Abs. 3 OR analog). Ebenso entfällt ein Anspruch auf Schadenersatz für eine angeblich nicht eingehaltene ordentliche Kündigungsfrist, da die Beklagte zur fristlosen Auflösung berechtigt war.

Rz. 19a Eventualiter, falls das Gericht entgegen den vorstehenden Ausführungen zum Schluss kommen sollte, dass kein wichtiger Grund vorlag, wird bestritten, dass die von der Treuhand Albisrieden AG ermittelten Beträge zutreffen. Der Bericht (KB 11) stützt sich auf eine durchschnittliche Bruttomarge von CHF 420'000.00 und einen Nettojahresverdienst von CHF 460'000.00, ohne dass die zugrunde liegenden Berechnungsgrundlagen der Beklagten offengelegt worden wären. Beide Zahlen werden daher vorsorglich bestritten.

Rz. 19b Ebenso wird eventualiter bestritten, dass die Beklagte aus der Geschäftsverbindung mit der von der Klägerin betreuten Kundschaft nach Vertragsende erhebliche Vorteile ziehe; die Beklagte hat im Vertragsgebiet noch keinen neuen Vertreter eingesetzt und erzielt dort seit der Kündigung tiefere Umsätze als die Klägerin zuvor.

Rz. 19c Die von der Klägerin behauptete Steigerung der Kundenzahl von rund 40 auf über 90 Betriebe wird eventualiter bestritten. Ein grosser Teil der heutigen Kundenbeziehungen geht nach Kenntnis der Beklagten auf den vor 2021 im Vertragsgebiet tätigen Vorgängervertreter zurück und wurde von der Klägerin lediglich übernommen und weiterbetreut, nicht neu aufgebaut.

4. Zur Verhältnismässigkeit der Kündigung

Rz. 19d Die Klägerin macht sinngemäss geltend, die fristlose Kündigung sei angesichts der langjährigen Geschäftsbeziehung unverhältnismässig gewesen. Dem hält die Beklagte entgegen, dass das Konkurrenzverbot gerade das Kernversprechen jedes Alleinvertriebsvertrags bildet und dessen Verletzung umso schwerer wiegt, je länger und enger

die Zusammenarbeit zuvor war, da die Beklagte der Klägerin über Jahre ein ganzes Gebiet exklusiv überlassen hatte, ohne sich selbst dort ein zweites Standbein aufzubauen.

Rz. 19e Die Beklagte musste nach Entdeckung des Konkurrenzvertriebs zudem befürchten, dass die Klägerin, sollte die Vertragsbeziehung fortgesetzt werden, weitere Kunden im Vertragsgebiet mit Maschinen der Marke Imola bedienen würde, was den Wert des Alleinvertriebs für die Beklagte zusätzlich geschmälert hätte.

4z. Zur Sorgfalt der Beklagten bei der Kündigung

Rz. 19h Die Beklagte weist darauf hin, dass sie vor Ausspruch der fristlosen Kündigung nicht nur die E-Mail von Elia Huber vom 10. Oktober 2025 (BB 3), sondern auch den gesamten vorausgehenden E-Mail-Verkehr mit der Klägerin (KB 6) sowie die Reaktion von Michele Conti im Einzelnen gewürdigt hat. Erst nach dieser umfassenden Würdigung und nach Einholung einer rechtlichen Zweitmeinung entschied sich die Geschäftsleitung der Beklagten, bestehend aus Thomas Burkhard, zur fristlosen Kündigung.

Rz. 19i Dieses sorgfältige Vorgehen unterscheidet den vorliegenden Fall von Konstellationen, in denen eine Partei unüberlegt oder leichtfertig kündigt und sich später auf eine nachgeschobene Begründung stützt. Die Beklagte hat demgegenüber von Anfang an denselben, bereits im Kündigungsschreiben vom 15. Dezember 2025 (KB 9) genannten Grund angeführt, nämlich den Verstoss gegen das Konkurrenzverbot.

4a. Zur Auslegung von Art. 5 und Art. 19 KB 1

Rz. 19f Die Klägerin verkennt, dass die Formvorschrift von Art. 19 KB 1 nicht nur dem Nachweis einer Vertragsänderung dient, sondern gerade verhindern soll, dass sich eine Partei auf eine angebliche, nicht schriftlich festgehaltene Lockerung zentraler Vertragspflichten berufen kann. Wäre die Argumentation der Klägerin zutreffend, liefe die Formvorschrift von Art. 19 KB 1 in jedem Fall leer, in dem eine Partei sich auf eine beiläufige mündliche Äusserung der Gegenseite beruft.

Rz. 19g Der von der Klägerin behauptete wirkliche Wille der Parteien im Sinne von Art. 18 OR lässt sich nicht allein aus einer einzelnen, aus dem Zusammenhang gerissenen Äusserung am Rande eines Jahresgesprächs ableiten, das in der Hauptsache der Umsatzentwicklung galt. Das schriftliche Vertragswerk selbst, namentlich Art. 5 und Art. 19 KB 1, bringt den wirklichen Willen der Parteien bei Vertragsschluss unzweideutig zum Ausdruck und geniesst gegenüber späteren, nicht dokumentierten Äusserungen den Vorrang.

5. Zur Widerklage

Rz. 20 Die Rechnungen Nr. 2025-0847 und Nr. 2025-0901 betreffen unbestrittenermassen gelieferte Maschinen und sind fällig und unbezahlt; die Klägerin hat deren Bezahlung ohne rechtlichen Grund zurückbehalten, obwohl sie gemahnt wurde. Die Widerklage ist daher gutzuheissen.

Rz. 20a Eine Verrechnung mit einer der Höhe und dem Grunde nach bestrittenen Gegenforderung aus angeblich unberechtigter Kündigung kommt nicht in Betracht, solange diese Gegenforderung nicht rechtskräftig feststeht; die Widerklageforderung ist unabhängig vom Ausgang des Hauptverfahrens fällig.

Rz. 20b Die Beklagte beantragt daher, die Widerklage unabhängig vom Ausgang der Klage gutzuheissen und die Klägerin zur Zahlung von CHF 163'014.80 nebst Zins zu verpflichten.

6. Zu den Zinsen

Rz. 20c Für den Fall, dass das Gericht die Widerklage gutheisst, wird an den geltend gemachten Verzugszinsen von 5% seit dem 5. November 2025 festgehalten; dieses Datum entspricht dem Ablauf der dreissigtägigen Zahlungsfrist der zuletzt gestellten Rechnung Nr. 2025-0901 (BB 6) und markiert den Eintritt des Verzugs im Sinne von Art. 102 Abs. 2 i.V.m. Art. 104 Abs. 1 OR, nachdem die Rechnung ein bestimmtes Zahlungsdatum auswies.

7. Kosten

Rz. 21 Für den Fall des Unterliegens der Klägerin und Widerbeklagten sind dieser nach Art. 106 Abs. 1 ZPO die Gerichtskosten sowie eine angemessene Entschädigung an die Beklagte und Widerklägerin aufzürlegen.

V. Zusammenfassung

Rz. 22 Zusammenfassend hat die Klägerin während Monaten, nach eigener Darstellung seit März 2025, gegen das Herzstück ihres Vertrags mit der Beklagten verstossen, indem sie im Vertragsgebiet Maschinen eines Konkurrenzherstellers vertrieb. Die Beklagte war unter diesen Umständen zur fristlosen Auflösung des Alleinvertriebsvertrags berechtigt und schuldet weder Schadenersatz noch eine Kundenentschädigung. Die Klägerin schuldet umgekehrt den unbezahlten Rechnungsbetrag von CHF 163'014.80.

Rz. 22a Die von der Klägerin angerufene Rechtsprechung ändert an diesem Ergebnis nichts: Weder BGE 127 III 153 noch BGE 130 III 28 betreffen einen Fall, in dem die verletzte Vertragspflicht ein schriftlich vereinbartes, zentrales Konkurrenzverbot war, und auch BGE 134 III 497 sowie BGE 122 III 66 setzen beide gerade voraus, dass die Vertragsauflösung nicht auf einem vom Vertreter zu vertretenden Grund beruht.

Rz. 23 Die Klage ist daher abzuweisen und die Widerklage gutzuheissen.

Rz. 24 Selbst eventualiter, falls das Gericht die fristlose Kündigung als unberechtigt werten sollte, wäre die Rücknahmepflicht gemäss Rechtsbegehren 3 der Klage nur im Umfang von CHF 91'215.00 gemäss der in Rz. 15 dargelegten Korrektur zu bejahen, keinesfalls im klageweise verlangten Umfang von CHF 98'000.00.

Rz. 25 Die Beklagte beantragt daher zusammenfassend die vollumfängliche Abweisung der Klage sowie die Gutheissung der Widerklage, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Klägerin und Widerbeklagten.

Rz. 26 Für den Fall, dass das Gericht in einzelnen Punkten zu einer abweichenden rechtlichen Würdigung gelangen sollte, beantragt die Beklagte eventualiter, jedenfalls die Höhe der eingeklagten Beträge gemäss den vorstehenden Ausführungen zu korrigieren und den Bericht der Treuhand Albisrieden AG (KB 11) nicht ohne weitere Beweisabnahme, namentlich eine Expertise, als massgebend zu erachten.

Beweismittel

BB 1 Fotodokumentation Messestand Igeho Basel, 22.-26. März 2025; BB 2 Umsatzübersicht Gebiet Tessin/Graubünden 2021-2025; BB 3 interne E-Mail Elia Huber an Thomas Burkhard vom 10. Oktober 2025.

BB 4 Allgemeine Verkaufs- und Vertriebsbedingungen der Beklagten, Ziff. 8.2; BB 5 Rechnung Nr. 2025-0847 vom 12. September 2025; BB 6 Rechnung Nr. 2025-0901 vom 6. Oktober 2025; BB 7 Mahnung der Beklagten vom 10. Januar 2026.

Vollmacht der Beklagten.

Steiner & Partner Rechtsanwälte

Dr. iur. Konrad Steiner, Rechtsanwalt